

1504614-03.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IGOR HENRIQUE DE BARROS DA SILVA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 4 de abril de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504614-03.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504614-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IGOR HENRIQUE DE BARROS DA SILVA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 4 de abril de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do

Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de

pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020,

da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de

garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se

audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de

Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo

assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E

JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o

Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Eder Segura, o Defensor Público, Dr. Sérgio

Andre Weise Chinez e o acusado; Igor Henrique de Barros da Silva, apresentado

preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula

vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de

Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há

enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade

física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com

arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo.

Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve

ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado para apresentação da defesa preliminar. Pelo Defensor Público, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito; Vistos. Não obstante os respeitáveis argumentos da ilustre defesa, verifica-se que a prova da materialidade do crime está presente no laudo definitivo a que foram submetidas às substâncias apreendidas, bem como os indícios de autoria nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão. O mérito depende de apuração processual, não sendo possível neste momento qualquer outra medida diversa do recebimento da denúncia a qual é recebida nesta data. O acusado é citado e o ato é gravado através do sistema Microsoft teams e, diante da presença nesta data, por economia processual, já fica intimado para audiência que ocorrerá na sequência. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda, pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas policiais; Luís Claudio Campos de Oliveira e Samuel Silveira de Toledo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM. Juiz, MM. Juiz, trata-se de ação penal instaurada em razão da prática de tráfico de drogas conforme inicial de fls. 02. Notificado o réu apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia foi regularmente citado e nesta data foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. PRELIMINARMENTE: Considerando a conduta da acusada e o contexto da situação onde esse foi localizado a comprovação do tráfico efetivo, a quantidade e diversidade da droga, bem como o comportamento da ré, entendo insuficiente e deixo de oferecer proposta de ANPP neste caso. NO MÉRITO: A materialidade do delito resta demonstrada pelo laudo toxicológico (fls. 74/76). Quanto à autoria, os policiais militares ouvidos nesta data relatam exatamente que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando viram o indiciado que vinha em direção aos policiais e quando os viu mudou de direção e tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais sendo que antes do réu entrar em um banheiro público ele dispensou uma pochete, tendo sido detido e a pochete arremessada por ele apreendida, onde em seu interior estavam as drogas, diversas em porções preparadas para a venda. Os policiais confirmam que o réu inicialmente com a pochete nas mãos e depois viram ele arremessar a mesma pochete que foi apreendida. Esclarecem que a droga era em quantidade e de diferentes tipos, como constou no auto de apreensão. Esclarecem que o réu teria assumido informalmente que trabalhava no tráfico de drogas e que seria o primeiro dia dele de trabalho na venda das drogas. O local é conhecido da polícia como ponto de venda de drogas. A narrativa de ambos os policiais foi coerente e segura não havendo razão para duvidar-se da referida, visto que estavam no exercício da função. A quantidade de droga apreendida (fls. 10/11) sua diversidade e acondicionamento bem como o que foi narrado pelos policiais indica a ocorrência do tráfico de drogas. O réu em seu depoimento nesta data relata que estava no local dizendo que ia ganhar R\$ 80,00 para tomar conta do material na pochete a pedido de outra pessoa que ia lhe pagar para isso, negando que sabia o conteúdo da referida. Tal versão não pode ser aceita frente à prova policial. Pelo exposto, requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia, quanto ao disposto pelo artigo 33 da lei de drogas. Quanto a pena há que

se considerar a reincidência específica do réu conforme FA e certidões juntadas, sua menoridade penal relativa, entendendo que a pena deva ser fixada acima do mínimo legal, sem qualquer diminuição da pena ante a quantidade e diversidade da droga encontrada bem como o contexto narrado pelos policiais que indica que o acusado está relacionado de alguma forma com outras pessoas, agindo como empregado do tráfico. O regime prisional deve ser o inicialmente fechado conforme previsão legal, bem como a situação do acusado e sua reincidência específica. A droga deve ser incinerada. O dinheiro apreendido perdido para o FUNAD. Demais materiais relacionados devem ser destruídos. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, IGOR HENRIQUE DE BARROS DA SILVA, está sendo processado por suposto tráfico de drogas - artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Regularmente processado, foram ouvidos somente os policiais envolvidos na ocorrência, com derradeiro interrogatório do acusado. Os Policiais aduziram que estavam em patrulhamento quando viram o réu. O réu viu a polícia e começou a correr no sentido oposto. Durante a perseguição, o réu dispensou uma pochete e foi alcançado. Na pochete foram encontradas as drogas. O réu teria confessado informalmente a prática dos fatos. Pois bem, Excelência. PRELIMINARMENTE, observa-se que as provas devem ser declaradas ilícitas. Com efeito, restou evidente a violação ao disposto no art. 158-B do CPP no sentido de que é necessário o rastreamento do vestígio em etapas que não foram observadas. Ora, o inciso II informa que o local deveria ter sido isolado, ou seja, quando os policiais supostamente encontraram as drogas na posse do indiciado, deveriam ter isolado o local; além disso, o art. 158-C, em seu §2º, informa a proibição de entrada nos locais isolados antes da liberação por perito. Aqui, o local não foi isolado e não houve comparecimento de qualquer perito, conforme se extrai do boletim de ocorrência e dos depoimentos. Na sequência, seria necessária a descrição detalhada do vestígio, exatamente da maneira como encontrado, e seria indispensável a descrição no laudo oficial, ou seja, o perito oficial deveria ter comparecido ao local dos fatos ou, no mínimo, os policiais deveriam ter fotografado a cena (inciso III). As demais exigências legais - fase de coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte - incisos IV a X -consequentemente, restaram comprometidas já que o que aconteceu, pelo que se extrai dos autos, foi o transporte da droga na própria viatura, sem a observância dos ditames legais. Pode ter havido, no meio do caminho, algum erro, troca ou desvio, não existindo segurança nesta questão. Observa-se que a prova da materialidade, aqui, está longe de ser inquestionável porque, inclusive, não existe a documentação exigida pelo inciso VII do art. 158-B do CPP: não há código de rastreamento, não há protocolo de recebimento da droga e, menos ainda, a devida identificação de quem a recebeu. Assim, não havendo prova da materialidade do delito, de rigor a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, II, do Código Penal. No mérito, não há provas suficientes para a condenação, não tendo sido a versão do réu infirmada pelas provas produzidas. Há apenas e tão somente o relato de dois policiais, que, por óbvio, tentaram legitimar a prisão por eles efetuada. Observe-se que há contradição em ponto crucial da narrativa. Ora, se as drogas estavam espalhadas no chão, e os agentes estavam fazendo a contabilidade, porque uma testemunha apontou que estavam agachados e a outra que estavam em pé? Diante de tal conjunto probatório,

não restou indubitosa a autoria delitiva imputado ao réu. A solução do direito, neste caso, só pode ser a absolvição! Nesse sentido o entendimento de nossos Tribunais e doutrina: "Se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da Instrução, paira 'dúvida razoável' sobre sua existência, 'não pode ter tido como provado, deve ser considerado inexistente, não provado'." (Jorge de Figueiredo Dias, A proteção dos direitos do homem no Processo Penal, Revista da Associação dos Magistrados do Paraná, 19/45) "TÓXICO - Crime de tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido." (Ap. 990.08.094.477-0 - 16a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Newton Neves - julgado em 22.09.09). O direito penal, como é sabido, não admite tamanha

fragilidade probatória, muito menos provas obtidas de modo obscuro, repleto de lacunas e inconsistências, de maneira que prevalece a dúvida, o que impõe o decreto absolutório como medida de justiça. Nesse sentido: "Absolvição pelo princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136). Conclui-se, portanto, que o réu deve ser ABSOLVIDO com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, por apego aos princípios da oportunidade e da mais ampla defesa, requer-se: a) a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a prevalência de circunstâncias favoráveis, bem como o afastamento da agravante relativa ao estado de calamidade, eis que na data em que o réu teria praticado os fatos narrados na denúncia a situação fática do município de São Paulo já não se apresentava como calamitosa, com normal circulação de pessoas; b) é caso, ainda, de redução máxima da pena, diante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Ressalta-se que o §4º do art.33 da lei de Drogas foi criado com o intuito de revestir de proporcionalidade/razoabilidade a pena àqueles acusados de tráfico que notadamente não pertencem a organizações criminosas. Assim, desconsiderá-lo exclusivamente por antecedentes criminais seria um retrocesso ao permitir o retorno do direito penal do autor, visto que, no caso, o indivíduo será penalizado, não pelo crime pelo qual está sendo processado, mas por outra conduta pela qual já foi condenado e, muitas vezes, já cumpriu sua pena. Senão, entendendo-se pela inaplicabilidade do dispositivo acima, c) requer-se ao menos que o aumento pela reincidência seja afastado na segunda fase para impedir o bis in idem na terceira fase. Ademais, na segunda fase, de rigor afastamento da agravante relativa ao cometimento de delito durante período de calamidade, eis que não há relação de causa e efeito entre o estado de pandemia e o cometimento do tráfico de drogas. Quanto ao regime, d) requer-se a concessão de regime mais brando, diverso do fechado, e) com recurso em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. IGOR HENRIQUE DE BARROS DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 22:00hs., durante reconhecido estado de calamidade pública por conta da pandemia da COVID-19, na Avenida Presidente Castelo Branco, altura do nº 5200, na Favela do Gato, bairro do Bom Retiro, nesta cidade de São Paulo, o acusado possuía e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 76 porções substância conhecida vulgarmente por "Cocaína", com peso líquido de 22,1g; 35 porções da substância entorpecente conhecida vulgarmente por "Cocaína", na forma de pedra conhecida vulgarmente como "Crack", com peso líquido de 6,2g e 29 porções da substância conhecida vulgarmente por "Maconha", com peso líquido de 42,3g, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 12/15 e laudo toxicológico de fls. 74/76, oportunidade em que foi preso policiais militares que investigavam tráfico de drogas no local. O acusado fez o uso do direito de permanecer calado na fase policial. A prisão preventiva foi decretada. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi apresentada. A denúncia foi recebida no dia 04 de abril de 2022. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 74/76). Em sede de debates, em resumo, a acusação pediu a condenação, enquanto a defesa pediu a absolvição e a aplicação dos benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia da prova foi preservada, diante da natureza do crime e das circunstâncias do local e forma como ocorreu a prisão. Também, a abordagem policial foi justificada na desconfiança decorrente do local dos fatos e do modo de agir do réu que corria com uma pequena bolsa nas mãos em um ponto conhecido como de venda de drogas segundo os policiais.

II. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe acordo de não persecução penal porque o réu é reincidente. III. O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. IV. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. V. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos, oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram "Cocaína" (BENZOILMETILECGONINA), na sua forma em pó e pedra, e "Maconha" (cannabis sativa L), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (fls. 74/76). Demonstrado que as substâncias apreendidas eram "Cocaína" e "Maconha", a materialidade do crime está provada. VI. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos uníssonos e seguros dos policiais responsáveis pela prisão, as circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, a quantidade, a natureza diversificada e o modo como estavam embalados separadamente, a confissão do acusado, constata-se que o réu estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes na modalidade de varejo. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 22:00hs., durante reconhecido estado de calamidade pública por conta da pandemia da COVID-19, na Avenida Presidente Castelo Branco, altura do nº 5200, na Favela do Gato, bairro do Bom Retiro, nesta cidade de São Paulo, o acusado possuía e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 76 porções substância conhecida vulgarmente por "Cocaína", com peso líquido de 22,1g; 35 porções da substância entorpecente conhecida vulgarmente por "Cocaína", na forma de pedra conhecida vulgarmente como "Crack", com peso líquido de 6,2g e 29 porções da substância conhecida vulgarmente por "Maconha", com peso líquido de 42,3g, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 12/15 e laudo toxicológico de fls. 74/76, oportunidade em que foi preso policiais militares que investigavam tráfico de drogas no local. O acusado fez o uso do direito de permanecer calado na fase policial. Ao ser interrogado, o acusado alegou que estava trabalhando vendendo drogas somente naquele dia porque ele precisava de dinheiro e estava sendo cobrado pela companheira diante da falta de meios. Os policiais, de forma uníssona e segura confirmaram a autoria e a materialidade do crime por parte do acusado, sendo certo que informaram

que o réu foi detido na posse direta dos entorpecentes que estavam em uma pequena bolsa que ele abandonou. Não foram arroladas testemunhas no local, uma vez que as pessoas possuem medo de se envolver. Portanto, não há dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime, bem como a tipificação da conduta imputada ao acusado. Importante consignar que o acusado não demonstrou estado de necessidade e não se pode olvidar que existem serviços de ajuda social do governo e de entidades religiosas, o que afasta a desculpa dada pelo acusado que voltou a praticar o crime

cerca de um mês depois da sua condenação anterior transitar em julgado. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. VII. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 42 e 43 da Lei de Tóxicos, a quantidade de entorpecentes para o tráfico de varejo, a ausência de modificação de valores não obstante processo anterior (fls. 34/35), os indícios de que o réu fez do crime um modo de vida, até porque não possui profissão lícita conhecida e provada, a periculosidade na reiteração de condutas análogas, redundando em uma culpabilidade diferenciada, fixo as penas básicas 1/6 acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. O réu é reincidente (fls. 34/35), o que se compensa com a menoridade relativa, mantendo-se as penas básicas, as quais torno definitivas. A questão da agravante da calamidade pública impõe algumas considerações. Inicialmente, necessário um decreto que reconheça a situação de calamidade pública, sendo que no Estado de São Paulo isso ocorreu com o Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, criado em face do advento da pandemia do COVID-19. Também, conforme entendimento majoritário da jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios se faz necessária a demonstração de que o estado de calamidade pública tenha de qualquer forma concorrido para o crime em questão. Portanto, o que se observa é que o critério não é apenas objetivo, devendo ser demonstrado que a situação de calamidade pública, de alguma forma, tenha permitido o crime praticado. Logo, verificamos que a nossa posição anterior de ser um critério objetivo não se sustenta no atual quadro jurisprudencial dos Egrégios Tribunais Pátrios, sendo as reformas das decisões em sentido contrário uma constante. Nestes termos, atento ao posicionamento jurisprudencial, o qual é um modelador dos julgamentos dos magistrados de primeiro grau de jurisdição, revejo o meu posicionamento anterior para afastar a agravante da calamidade pública porque não restou demonstrado que tal situação tenha concorrido ou mesmo facilitado a prática do crime sob análise. No sentido do que foi acima exposto, destacam-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça junto ao HC 625.645/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 04/12/2020; bem como o julgado no HC 632.019/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 10/2/2021; o julgado no HC 629.981/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe 9/2/2021 e, finalmente, o que foi julgado junto ao HC 620.531/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe 3/2/2021. Não se aplica o redutor do §3º do artigo 33 da Lei de Tóxicos porque o réu já teve benefício anterior e não aproveitou, demonstra periculosidade real e é reincidente, o que é impeditivo legal objetivo. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, o único compatível com a situação pessoal do acusado, o qual não aproveitou a chance anterior e voltou a praticar o crime cerca de um mês depois de transitar a sua condenação pelo mesmo ilícito. O réu está preso e demonstra periculosidade na prática de crimes de tráfico de drogas, sendo que em liberdade poderá continuar ameaçando a sociedade ou ainda se furtar às consequências do crime praticado, motivos pelos quais decreto a sua prisão preventiva nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Não se aplica o disposto no artigo 387 parágrafo segundo do CPP, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta e o tempo de prisão cautelar, além do que existir outra condenação que precisa ser considerada para efeitos de mérito subjetivo para o benefício de progressão de regime. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar IGOR HENRIQUE DE BARROS DA SILVA, RG/SP nº 53540989, CPF nº 487.654.288-03, nascido em 06/09/2002, natural de São Paulo - SP, filho de Marcos Gonçalves da Silva e de Eliana de Barros, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão início no regime fechado, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 583 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, c.c.

artigo 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal. Condene o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Expeça-se ofício formalizador da prisão. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados. Já existe laudo definitivo que não foi impugnado, motivo pelo qual oficie-se para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para eventuais novos exames e independentemente do trânsito em julgado. Também, para a destruição dos objetos apreendidos. Apliquem-se aos bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Finalmente, o dinheiro apreendido está relacionado com o crime, motivo pelo qual determino o seu perdimento, nos termos da lei, encaminhando-se o dinheiro para o fundo nacional antidrogas. Oficie-se para tanto e archive-se oportunamente com as cautelas legais. Certifico e dou fé de que as partes e o réu saem cientes e intimados da sentença prolatada tendo o réu, acompanhado de sua defesa, se manifestado no sentido de recorrer. Pelo Ministério Público, foi dito que analisaria a sentença no prazo legal. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que; Vistos. Recebo, em seus regulares efeitos o recurso interposto pelo réu. Processe-se. Expeça-se a competente guia de recolhimento "provisória" ao réu, nos termos do Provimento nº 06/2000 da C.G.J., que deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução competente. Anote-se. Providencie-se o necessário. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital